

1502179-89.2019.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANTONIO FERNANDO DA SILVA BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de agosto de 2019, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1502179-89.2019.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502179-89.2019.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANTONIO FERNANDO DA SILVA BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de agosto de 2019, por volta das 10h00, na Rua Elza Andrade Neves Neufeld, 31, São Pedro, nesta cidade e comarca de Osasco, guardava / tinha em depósito, para fins de tráfico, a) 156 (cento e cinquenta e seis) microtubos plásticos, do tipo "eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido total de 30,6g (trinta gramas e seis decigramas), e b) 598 (quinhentos e noventa e oito) microtubos plásticos, do tipo "eppendorf", contendo cocaína na forma de "crack", com peso líquido total de 91,4g (noventa e um

gramas e quaro decigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 13/14, laudo de constatação a fls. 15/17 e laudo de exame químico-toxicológico às fls. 92/93.

Denúncia recebida em 19 de agosto de 2019 (fls. 53).

Réu citado (fls. 69). Resposta apresentada (fls. 72/81).

Antecedentes juntados, bem como laudo químico-toxicológico (fls. 92/93).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 193/203).

A defesa pleiteou a absolvição. Alegou inviolabilidade de domicílio e insuficiência probatória. De forma subsidiária, requereu fixação da pena no mínimo legal e regime diverso do fechado para inicial cumprimento de reprimenda (fls. 208/232).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação não procede, em razão da ilicitude da prova e de todos os elementos que dela decorreram.

Os policiais civis narraram que ficaram sabendo que o réu armazenava drogas, seguiram até o local, foram atendidos pelo réu e encontraram os entorpecentes no imóvel. O réu estava com mais um amigo no local. Não mencionaram apreensão de dinheiro.

Quando do interrogatório judicial, o réu preferiu ficar em silêncio.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida decorreu do ingresso dos policiais no domicílio do acusado.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que somente é legítimo o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, que devem ser evidenciadas devidamente pelas circunstâncias do caso concreto. Sobre a fundada suspeita, o voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário 603.616/R0, julgado em 5 de novembro de 2015, esclarece que:

"(...) provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa."

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12G (DOZE GRAMAS) DE COCAÍNA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E EM ATITUDE SUSPEITA DOS ACUSADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por

esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas – 12g (doze gramas) de cocaína –, quando apoiado em mera denúncia anônima e no fato de que os policiais, de fora, avistaram os acusados no interior da casa manipulando material, não traz contexto fático que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RECURSO ESPECIAL nº 1.865.363 - SP – 6ª Turma – Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – j. 22.06.2021). – grifei.

No caso em tela, ainda que inexistia denúncia anônima, é evidente a ausência de anuência do acusado para o ingresso domiciliar.

A Corte Superior, no recente julgamento do Habeas Corpus nº 598.051/SP estabeleceu que não basta a prova oral, produzida pelos agentes estatais, a demonstrar que o morador autorizou a entrada da força policial em sua casa, sob pena de se ter prova ilícita.

"A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 598.051/SP.Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgamento: 2 de março de 2021).

A acusação não trouxe provas seguras da anuência do acusado. A simples afirmação dos policiais de que o réu teria assentido com a entrada não é suficiente, sendo necessários outros elementos de prova, o que não ocorreu nos autos.

Por todo o exposto, imperioso concluir que a violação do domicílio – pela ausência de ordem judicial ou de demonstração incontestada de anuência do réu para o ingresso na residência – implica no reconhecimento da ilicitude de toda a prova produzida pela acusação, porque a inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional e direito fundamental do indivíduo, não havendo outra solução que não a absolvição do acusado.

Portanto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA BEZERRA, qualificado nos autos, da acusação dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, autorizo a devolução de bens e valores eventualmente apreendidos nos autos.

P. R. I. C.

Osasco, 30 de novembro de 2022.